

종합감사 결과보고서

[○○지사 산하 6개 관리소]

2024. 12.

감 사 실

1. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○지사 산하 6개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
㉠㉠㉠㉠	□□	**4	2019. 07.	AAA
㉢㉢㉢㉢	□□	**5	2019. 07.	BBB
㉤㉤㉤㉤	□□	*,**8	2019. 07.	CCC
㉦㉦㉦㉦	△△	**0	2019. 07.	DDD
㉧㉧㉧㉧	△△	**8	2019. 07.	EEE
㉨㉨㉨㉨	△△	**9	2019. 10.	FFF

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2024. 10. 14. ~ 10. 18.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정 여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리 업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○지사 산하 6개(□□3, △△3)임대 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과, 전반적인 업무수행 상태가 양호하나, ㉠㉠㉠㉠관리소는 임대차 계약 신고 업무가 미흡하여 주의 조치하였고, ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 입주자격 검증 업무(주택)이 미흡하여 주의 조치하였으며, ㉢㉢㉢㉢ 등 3개 관리소는 소독용역대금 지급업무가 미흡하여 시정(환급) 및 통보 조치하였고, ㉣㉣㉣㉣ 등 6개 관리소는 용역 등 사업자 선정 업무가 미흡하여 통보 조치하였음.

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2024. 12. 11.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
19	3	4,117,637	-	3 (3명)	-	-	4 (4,117,637)	1	3 (4,117,637)	-	-	-	12

4) 심의안전 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분 종류	요구서 번호
a a a a	임대차계약 신고 업무	통보, 주의	1
	소독용역비 지급 업무	통보, 시정(환급)	5
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	8
	입주자격 검증 업무(주택) 등	현지지도	14
b b b b	소독용역비 지급 업무	통보, 시정(환급)	6
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	9
	입주자격 검증 업무(주택) 등	현지지도	15
c c c c	용역 등 사업자 선정 업무	통보	10
	임대조건 적용 업무(신분적용) 등	현지지도	16
d d d d	입주자격 검증 업무(주택)	시정, 주의	2
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	11
	임대료 및 임대보증금 상호 전환 업무 등	현지지도	17
e e e e	예비자 정기 주택소유 전산검색 업무	통보	3
	소독용역비 지급 업무	통보, 시정(환급)	7
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	12
	갱신 임대조건 적용 업무(시중전세 시세 조사) 등	현지지도	18
f f f f	권리의무승계 업무	통보	4
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	13
	갱신 임대조건 적용 업무(시중전세 시세 조사) 등	현지지도	19

※ 신분상 처분 관련자 :

관 련 자			사안별 처분	지 적 사 항	처분소속	최종 처분
현소속	직급	성 명				
b b b b	0급	BBB	주의	임대조건계약 신고 업무	a a a a	주의
a a a a	0급	GGG	주의	임대조건계약 신고 업무	a a a a	주의
d d d d	0급	HHH	주의	입주자격 검증 업무(주택)	d d d d	주의

※ 이행관리 전담자 : 주임

3. 처분요구서 : 붙임

일련 번호	1	[통보, 주의] 사항
----------	---	---------------

제 목 : 임대차계약 신고 업무

소 속 : @@@@

내 용 :

「민간임대주택에 관한 특별법」 제46조(임대차계약 신고) 및 「공공주택특별법」 제49조(공공임대주택의 임대조건 등)에 따라 임대차계약에 관한 사항을 시장·군수 또는 구청장에게 신고하여야 하며, 신고 시기는 신규(재임대)·신분변경·동호변경 계약은 임대차계약 체결일로부터 3개월¹⁾ 이내, 100세대 이상 주택의 갱신(변경) 계약은 임대차계약 변경예정일 1개월 전까지로 명시되어 있고 신고의 편의를 위해 LH-WISE 시스템을 이용하여 임대차계약 신고서를 출력·신고하여야 한다.

또한 임대차계약을 신고하지 아니하거나 거짓으로 신고한 자는 공공주택특별법 제60조(과태료)에 따라 과태료가 부과될 수 있다.

[표 1] 임대차계약 신고 위반 과태료 부과기준

위반행위	근거 법조문	과태료 금액		
		1차위반	2차위반	3차이상위반
법 제49조제6항에 따른 임대차계약을 신고하지 않거나 거짓으로 신고한 경우	법 제60조제2항 제7호	100만원	200만원	300만원

@@@@관리소는 지자체로의 임대차계약 변경 신고 시 2022년 6월 갱신 세대 신고 건부터 2024년 8월 갱신 세대 신고 건까지 2년 2개월간의 임대조건 신고를 누락하였다.

1) 재임대 신고 기한에 대한 지자체별 유권해석이 상이할 수 있음(홈넷 임대업무공지방 365번 공지 참조)

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠관리소는 임대차계약 신고 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 담당자 업무 교육 등 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠관리소는 임대차계약 신고 시 관련 법령 및 임대업무공지방 406번 공지(LH-WISE 임대조건 신고 관리 매뉴얼 안내)에 따라 신고기한을 초과하거나 누락하는 세대가 없도록 업무에 최선을 다하시기 바랍니다. 【통보, 주의】

제 목 : 입주자격 검증(주택) 업무

소 속 : ④④④④

내 용 :

「주택공급에 관한 규칙」 제4조, 「공공주택 특별법 시행규칙」 제25조에 따르면 공공임대주택의 입주자격 충족 및 계속거주를 위해서는 ‘무주택 세대구성원’을 유지 하여야 하며, 주택소유 여부 판정기준은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조 (주택소유 여부 판정기준) 및 공공임대주택 임대운영실무 95p~126p의 법령, 법원 판결 및 유권해석 등에 따른다.

그리고, 해당 분양권 검색 당시 기준 주거복지실-1191(2020.04.22.)호 「분양권 관리대장 작성 안내」에 따라 유주택에 해당하는 분양권을 소유한 경우 분양권 관리대장(Excel 파일)²⁾에 누적관리하고 입주예정월까지 퇴거유예기간을 부여 하도록 안내하였으며, 검색된 분양권은 e-book 「2024 공공임대주택 운영 실무」 109p ~ 112p에 따라 처리하여야 한다. [그림 참조]

[그림] ‘공급계약/전매-준공전(후)-분양권’ 매도시 소명처리 방법

① 주택공급에 관한 규칙 개정(2018.12.11.) 전 취득: 무주택 처리

규칙개정 전 취득한 분양권은 무주택으로 간주하나, 잔금 납부 및 등기시 유주택자가 됨

② 주택공급에 관한 규칙 개정(2018.12.11.) 이후 취득: 유주택 처리

입주예정 월까지 거주 가능함에도 중도매도가 확인되었으므로 해지통보(퇴거유예 3개월 부여)

2) 감사일 현재(2024.10.) 주거복지실-3052(2023.10.24.)호 「분양권 보유로 인한 퇴거유예세대 관리 방안 안내」에 따라 분양권 관리대장 (Excel 파일) 관리 폐지

㉡㉡㉡㉡관리소는 202*.04.09.일자 자격검색 요청건 중 ***동 ***호(계약자 본인 유**)의 주택소유 전산검색 통보건에 대하여, 주택공급에 관한 규칙 개정(2018.12.11.)전 취득하여 무주택으로 인정하는 분양권으로 무주택 소명처리 하였으나, 해당 분양권이 주택으로 등기되어 건축물대장상 2021.01.07.부터 현재 까지 소유자로 확인됨에도 기소명처리 하였다.

수감기관 의견

㉡㉡㉡㉡관리소는 입주자격 검증(주택) 업무와 관련하여 감사 결과를 수용 하며, 담당자 업무 교육 등 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉡㉡㉡㉡관리소는 소명사유가 부적정한 기 소명건에 대하여 「무주택 자격 심사 업무 철저 안내(정정)」 및 「입주자격 부적격자 관리 철저 안내」에 따라 업무처리하시기 바랍니다. 【시정, 주의】

일련 번호	3	[통보] 사항
----------	---	-----------

제 목 : 예비자 정기 주택소유 전산검색 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠

내 용 :

「주택공급에 관한 규칙」 제4조, 「공공주택 특별법 시행규칙」 제25조에 따르면 공공임대주택의 입주자격 충족 및 계속 거주를 위해서는 ‘무주택 세대구성원’을 유지하여야 하고, 주거복지실-2135(2021.08.11.)호 「국민임대 공급업무처리지침」 개정 시행 안내 제13조 제2항에 따르면 예비입주자로 선정된 자에 대하여는 당첨자 결정 후부터 입주 전까지 주택 또는 분양권 등에 대하여 매년 1월, 7월 누적 검색을 실시하여야 한다.

또한 자격 검증 결과 유주택자로 판명된 경우 예비입주자 지위 상실 통보 후 입주 대기 순위를 조정하여 매년 수립하는 「공공임대주택 예비입주자 모집공고 계획」에 반영하여야 한다.

㉠㉠㉠㉠관리소는 예비입주자 정기 주택소유 전산검색을 일부(2021년 하반기, 2023년 하반기, 2024년 상반기) 누락하였다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠관리소는 예비자 정기 주택소유 전산검색 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 담당자 업무 교육 등 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠관리소는 반기가 끝나는 익월(1월, 7월) 예비입주자 정기 주택소유 전산검색 요청을 누락하지 않도록 관련 업무에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

【통보】

제 목 : 권리의무승계 업무

소 속 : ①①①①

내 용 :

「공공주택 특별법」 제49조의4(공공임대주택의 전대 제한)에 따르면 임차권을 다른 사람에게 양도하거나 전대할 수 없으나, 「공공주택 특별법 시행령」 제48조 제1항제3호(임차권의 양도 등의 허용) 및 「주택임대차보호법」 제9조(주택 임차권의 승계) 등에 따라 **혼인(이혼) 또는 사망으로 인한 경우 예외적으로 허용하고 있다.**

그리고, 주거복지실-2135(2021.08.11.)호 「국민임대주택 공급업무처리지침」 제29조에 따르면 명의변경시 **공동상속인의 행방불명, 실종신고, 또는 상속재산 분할 협의거부** 등의 사유가 있는 경우 **법정상속분을 법원에 공탁 후** 임차권의 승계를 허용할 수 있다고 규정하고 있다.

또한, **계약변경(명의변경) 징구 서류**는 임대업무공지방 「업무 표준서식 모음 및 업무유형별 징구양식 등 목록 게시」를 통해 안내하였으며, **외국인 및 재외국민의 상속 시 징구 서류**는 주거복지실-335(2021.01.28.)호 「외국인 및 재외국민의 상속 업무처리 방안 안내」를 따른다.

[표 1] 외국인 및 재외국민의 상속 시 징구 서류

구 분	외국인	재외국민
국내 입국(귀국) 하지 않은 경우	위임장 인감증명 또는 서명공증 주소 증명 서면 동일인 증명 번역문	위임장 인감증명 주소 증명 서면
국내 입국(귀국) 한 경우	인감증명 또는 서명공증 주소 증명 서면	'상동' 단, 주소 증명 서면의 경우 국내거소신고사실증명으로 대체 가능

㉠㉠㉠㉠관리소는 ***동 ***호 권리의무승계 시 공동상속인 3인 중 2인 (하**, 최**)의 상속재산분할협의 관련 증빙 및 서명을 적법하게 득하였으나, 공동상속인 중 외국인(자녀 최**)에 대하여 인감증명 또는 서명공증, 주소 증명 서명 등을 확인하지 않고 가족관계증명서(본인 발급분) 징구 및 상속재산분할 협의서의 서명만을 득하여 배우자(하**)에게 권리의무승계 하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠관리소는 「국민임대주택 공급업무처리지침」 및 「업무 표준서식 모음 및 업무유형별 징구양식 등 목록 게시」와 「외국인 및 재외국민의 상속 업무 처리 방안 안내」에 의한 권리의무승계 기준에 따라 적법하게 업무 처리하시기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 소독용역비 지급 업무
 소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢
 내 용 :

주거복지실-8720(2017.12.12.)「공동주택 소독용역 관리업무 매뉴얼(2017년도 수정) 시행」 및 업무알림(2018.05.20.) 소독용역 관리업무철저에 따르면 공동주택 소독 실시율은 60%를 하한으로 하되, 해당단지 여건에 따라 관리소장이 기준을 상향 조정할 수 있고, 소독용역 이행확인은 소독용역 계약서에 따라 소독업자로부터 소독이 적절하게 시행되고 있는지 확인하여야 하며, 계약내용 불이행 시에는 계약서에 따라 지사로 해지요청을 하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.

또한 관리소장은 소독실시 전 소독업자와 세대 소독실시 후 부재 등의 사유로 소독을 실시하지 못하는 세대를 위하여 ‘소독약품 지급 협의서’를 작성하여야 하며, 관리소장은 소독약품 지급 협의서에 따라 소독 미실시 세대에 대하여 0%~20% 범위 내에서 필요수량을 정하여 소독업자에 약품을 요구하여 지급받고 ‘소독약품 수령 확인서’를 작성하여야 한다.

그리고 소독약품은 해당 단지여건(입주민 약품 선호 등)에 따라 꼭 필요한 수량만을 수령하되, 소독실시율이 80%이상인 경우에는 정당한 사유가 없는 한 약품수령을 금지하며, 또한 일률적 20% 수령도 금지하도록 안내하였다.

또한 관리소장은 소독을 미 실시한 세대에 대하여 소독업자로부터 지급받은 소독약품을 입주민에게 지급 시 ‘소독약품 지급 대장’을 작성하여야 하며, 작성시 계약자 등 수령자 본인이 직접 서명토록하고 부득이 제3자가 대리 수령하여 전달하는 경우에도 대리수령자 본인이 작성하도록 하여야 하고, 약품효능의 지속성 및 효과 등을 고려하여 수령일로부터 2주일 이내에 소진하여야 한다.

아울러 ○○지사-1899(23.04.19.)호, ○○지사-1998(24.04.11.)호 소독용역 계약 일반조건 제6조(대금지급)1호에 따르면 ‘대금지급은 관리소장이 소독실시 내역과 소독작업 완료보고서(소독증명서 포함)를 확인후 제2조제5호 및 제6호에 따라 소독을 실시한 세대면적(m²)의 합에 대한 금액을 계약상대자에게 지불’ 하여야 한다고 되어 있다. (소독용역 과업지시서의 용역대금 청구 및 지급방법 : ‘소독을 실시한 세대 면적(소수점 둘째자리 이하 절사)의 합에 m²당 단가를 곱한 금액’)

■ **㉠㉠㉠㉠**관리소는 소독용역 대금 지급 업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 2019년(1~3차), 2022년(1차), 2023년(2차) 세대소독을 실시하면서 소독약품을 [표 1] 과 같이 구입하였고, 소독약품 지급시 입주민에게 소독약품 지급대장을 작성하여 서명을 받아야 하나, ‘소독약품지급대장’ 을 작성하지 않았다.

[표 1] 소독 약품 구입 현황

구분	계약면적	계약단가	약품지급세대	지급 금액	비고
2019년 1차	42,228	25.9	98	108,398원	세대 소독약품 지급내역 확인불가
2019년 2차	42,228	25.9	98	108,398원	
2019년 3차	42,228	25.9	98	108,398원	
2022년 1차	42,228	28.5	47	57,013원	
2023년 2차				84,882원	
합 계				467,089원	

자료: **㉠㉠㉠㉠** 소독 약품 지급 현황 재구성

2. 2023년(1~3차), 2024년(1차) 소독용역 대금 지급시 소독용역계약서상 소독을 실시한 세대면적(m²)의 합에 대한 금액을 계약상대자에게 지불하여야 하나, 계약면적 등 확인없이 계약상대자의 청구(전용면적)대로 소독용역 대금을 지급하였다.

[표 2] 소독 용역 대금 지급 현황

구분	계약면적	전용면적	계약단가	관리소 지급액 (전용 면적)	계산 금액 (계약 면적)	차액 (과소 지급)
2023년 1차	42,228	28,982	28.5	516,740원	757,240원	-240,500원
2023년 2차	42,228	28,982	28.5	602,235원 (84,882원 약품 포함)	841,927원	-239,692원
2023년 3차	42,228	28,982	28.5	518,058원	757,817원	-239,759원
2024년 1차	42,228	28,982	29.8	535,842원	784,169원	-248,327원
합 계				2,172,875원	3,141,153원	-968,278원

자료: ㉠㉠㉠㉠ 소독 용역 대금 지급 현황 재구성

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 소독용역 대금 지급 업무를 다음과 같이 처리하였다.

2023년(1~3차), 2024년(1차) 소독용역 대금 지급시 소독용역 계약서상 소독을 실시한 세대면적(㎡)의 합에 대한 금액을 계약상대자에게 지불하여야 하나, 계약면적 등 확인없이 계약상대자의 청구(전용면적)대로 소독용역 대금을 지급하였다.

[표 3] 소독 용역 대금 지급 현황

구분	계약면적	전용면적	계약단가 (지급단가)	관리소 지급액 (전용 면적)	계산 금액 (계약 면적)	차액 (과소 지급)
2023년 1차	40,794	28,233	28.5	511,741원	739,459원	-227,718원
2023년 2차	40,794	28,233	28.5	510,894원	738,331원	-227,437원
2023년 3차	40,794	28,233	28.5	582,763원	813,293원	-230,530원
2024년 1차	40,794	28,233	29.8(28.5)	514,324원	777,189원	-262,865원
합 계				2,119,722원	3,068,272원	-948,550원

자료: ㉠㉠㉠㉠ 소독 용역 대금 지급 현황 재구성

또한 ㉠㉠㉠㉠관리소-1178(24.5.27.)호에 따라 2024년 1차 소독용역대금을 지급하면서, 2024년 소독용역계약 ㎡당 단가인 29.8원으로 대금을 지급하여야 하나, 소독 용역 계약서 등의 확인없이 계약상대자가 청구한 대로 2023년 소독용역 계약 ㎡당 단가인 28.5원으로 대금을 지급하였다.

■ ㉡㉡㉡㉡관리소는 소독용역 대금 지급 업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 2019년(2차, 3차) 소독용역대금 지급시 소독약품을 [표 4]와 같이 구입하였고, 소독약품 지급시 입주민에게 소독약품 지급대장을 작성하여 서명을 받아야 하나, ‘소독약품지급대장’을 작성하지 않았다.

[표 4] 소독 약품 구입 현황

구분	계약면적	계약단가	약품지급세대	지급 금액	비고
2019년 2차	62,567	25.9	82	162,032원	세대 소독약품 지급내역 확인불가
2019년 3차	62,567	25.9	82	162,032원	
합 계				324,064원	

자료: ㉡㉡㉡㉡ 소독 약품 지급 현황 재구성

2. ㉡㉡㉡㉡관리소는 2023년(1~3차), 2024년(1차) 소독용역 대금 지급시 소독용역 계약서상 소독을 실시한 세대면적(㎡)의 합에 대한 금액을 계약상대자에게 지불하여야 하나, [표 5]와 같이 계약면적 등 확인없이 계약상대자의 청구(전용면적)대로 소독용역 대금을 지급하였다.

또한 ○○지사-1998호(24.04.11.) 2024년 소독용역 계약 체결 알림에 의하면 ㉡㉡㉡㉡관리소의 소독용역계약 금액 단가는 ㎡ 당 29.8원이나, ㉡㉡㉡㉡관리소-1241(24.6.17.)호 에 따라 1차 소독용역대금 지급시 상대업체의 청구대로 28.5원으로 계산하여 지급하였다. (감사 기간 중 24년 1차 대금 오류지급 보고 - 계약면적 수정없이 단가만 29.8원으로 정정하여 소급지급)

[표 5] 소독 용역 대금 지급 현황

구분	계약면적	전용면적	계약단가	관리소 지급액 (전용 면적)	계산 금액 (계약 면적)	차액 (과소 지급)
2023년 1차	62,567	31,910	28.5	561,451원	1,100,865원	-539,414원
2023년 2차	62,567	31,910	28.5	561,451원	1,100,865원	-539,414원
2023년 3차	62,567	31,910	28.5	571,457원	1,120,484원	-549,027원
2024년 1차	62,567	31,910	29.8(28.5)	570,346원 26,015원	1,169,315원	-572,954원
합 계				2,290,720원	4,491,529원	-2,200,809원

자료: ㉡㉡㉡㉡ 소독 용역 대금 지급 현황 재구성

수감기관 의견

㉮㉮㉮㉮, ㉮㉮㉮㉮, ㉮㉮㉮㉮관리소는 소독용역비 지급 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 담당자 업무 교육 등 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉮㉮㉮㉮, ㉮㉮㉮㉮, ㉮㉮㉮㉮관리소는 소독계약면적 확인 소홀로 인해 과소 지급된 소독용역비를 계약상대자에게 환급하시기 바라며, 【시정(환급)】

향후 소독용역대금 지급시 소독용역지침, 소독용역계약서 등 관련 문서를 확인하여 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무

소 속 : (a)(a)(a)(a), (b)(b)(b)(b), (c)(c)(c)(c), (d)(d)(d)(d), (e)(e)(e)(e), (f)(f)(f)(f)

내 용 :

「공동주택관리법 및 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정), 주택관리업자 및 사업자선정지침, 국토교통부고시 제2018-614호(시행 2018.10.31.), 제2021-1505호(시행 2022.3.1.), 제2023-293호(시행 2023.6.13.), 제2023-341호(시행 2023.6.22.), 주거복지실-768(2020.03.09.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 주거복지실-454(2022.02.14.)호「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정안내, 주거복지실-456(2022.02.14.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」, 주거복지실-1967(2023.6.29.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」, 주거복지실-2192(2023.7.24.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부개정 및 매뉴얼 안내」에 따라 사업자선정 업무를 처리하여야 한다.

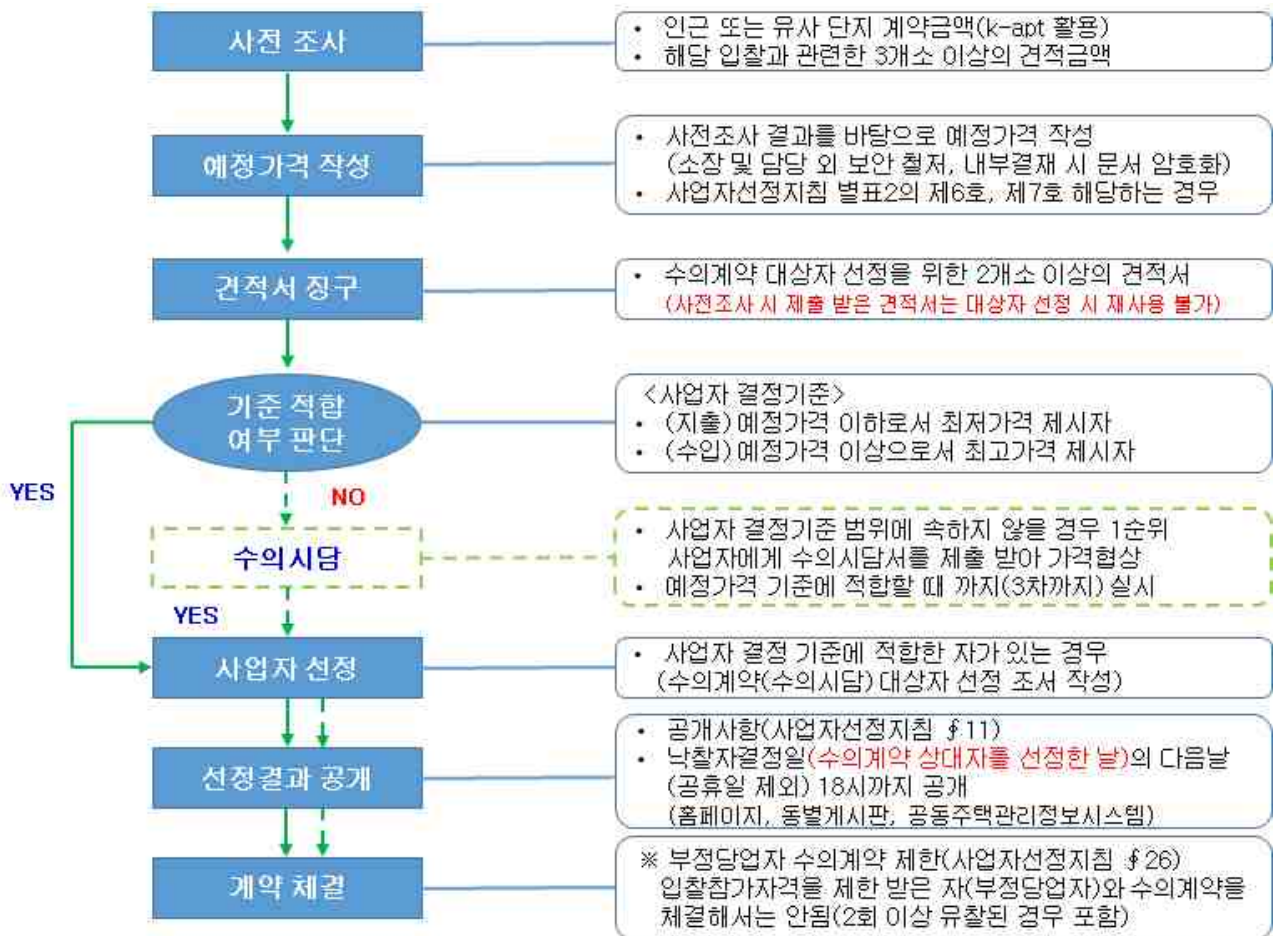
그리고 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제4조(입찰의 방법) ③ 제1항에도 불구하고 [별표2]에 해당하는 경우에는 수의계약을 할 수 있다.

■ [별표2]의 수의계약의 대상은 다음과 같다.(국토교통부고시 제2023-293,개정2023.6.13.)

6. 공사 및 용역 등의 금액이 500만원(부가가치세를 제외한 금액을 말한다) 이하인 경우로서, 2인 이상의 견적서를 받은 경우. 다만, 이 경우 동일한 목적을 달성하기 위한 공사 및 용역 등을 시기나 물량으로 나누어 계약할 수 없다.
7. 일반경쟁입찰 또는 제한경쟁입찰이 2회 이상 유찰된 경우. 다만, 이 경우에는 최초로 입찰에 부친 내용을 변경할 수 없다.
9. 계약기간이 만료되는 기존 사업자([별표 7]의 사업자로서 공사 사업자는 제외한다)의 사업수행실적을 관리규약에서 정하는 절차에 따라 평가하여 다시 계약이 필요하다고 영 제14조제1항에 따른 방법으로 입주자대표회의에서 의결(임대주택의 경우 임대사업자가 임차인대표회의와 협의)한 경우

또한 수의계약 사업자 선정 시 [그림 1]과 같이 사업자 선정업무를 처리하여야 한다.

[그림 1] 수의계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 별표2의 제6호, 제7호 관련)



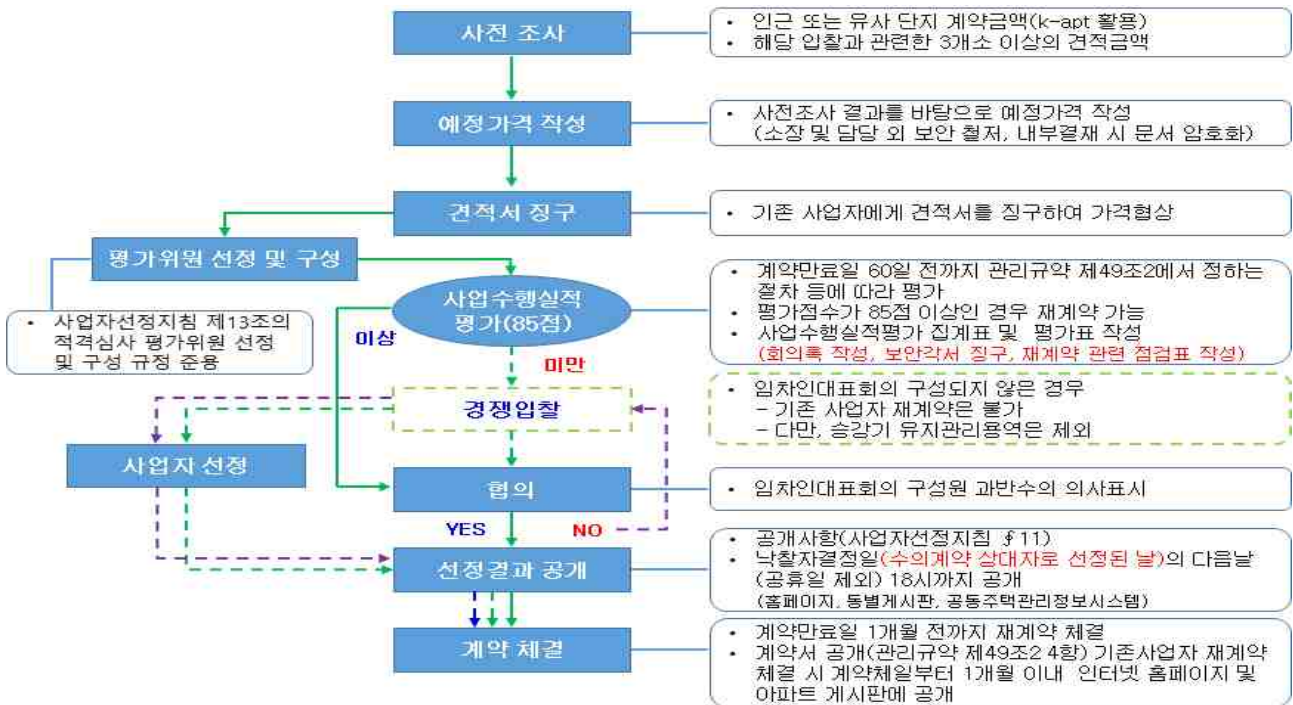
그리고 「관리규약」 제49조의2(기존사업자 재계약)에 따르면 ① 관리주체는 제49조제5항에 따라 사업자 선정지침 [별표 2] 제9호에 해당하는 계약기간이 만료되는 기존사업자(선정지침 [별표 7]의 사업자로서 공사사업자는 제외함)와 재계약하려면 계약만료 60일전까지 [별지 제7호 서식]에 따라 사업수행실적을 평가하여 평가점수가 85점 이상을 받을 경우 임차인대표회의와 협의하여 기존사업자와 재계약할 수 있다. 이 경우 임차인대표회의는 구성원 과반수 찬성으로 의사표시 하여야 한다. 다만, 임차인대표회의가 미구성된 경우에는 경쟁입찰로 선정한다.

② 제1항 단서조항에도 불구하고 승강기유지 사업자는 안전사고 예방을 위하여 임차인대표회의가 미구성된 경우에도 제1항 본문에 따른 사업수행실적을 평가하여 평가점수가 85점 이상인 경우 재계약할 수 있다.

③ 사업수행실적 평가의 절차와 방법은 사업자 선정지침 제13조를 준용한다.

④ 관리주체는 사업자와 재계약을 체결하는 경우 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 해당 아파트의 게시판에 공개하여야 한다. 그리고 기존 사업자 재계약 시 [그림 2] 와 같이 사업자선정업무를 처리하여야 한다.

[그림 2] 기존사업자 재계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 별표2 제9호 관련)



아울러 수의계약 체결 시 청구할 서류는 [그림 3]과 같다.

[그림 3] 수의계약체결 시 청구할 서류

수의계약 체결 시 청구할 서류
● 수의계약인 경우에도 지침 제26조제1항에 따른 자격제한 해당 여부를 확인하여야 하므로 제27조제2호부터 제5호까지의 서류를 수의계약 대상자로부터 청구 ● 또한, 지침 제26조제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하여야 하므로 수의계약 대상자로부터 행정처분확인서 청구 ● 수의계약 대상자로부터 청구할 서류 (기준일: 대상자 선정일) - 사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서 사본 1부 - 사업자등록증 사본 1부 - 법인인 경우 법인등기사항증명서 원본 1부 - 국세 및 지방세 납세증명서 원본 1부(전자발급 포함) - 행정처분확인서 사본 1부 - 계약자 법인 인감증명서(개인은 개인 인감증명서) 원본 1부(2024.04.11이후 제외됨) - 수의계약 체결 제한여부 확인서 원본 1부 ※ 「주택관리공단 임직원의 이해충돌 방지제도 운영지침」(감사실-662, 2022.05.11.) 시행에 따라 “수의계약 체결 제한여부 확인서” 청구 (경영지원실-3853, 2022.05.17.) - 인권보호서약서 원본 1부. ※ 「인권보호서약서 청구 시행안내」(감사실-1697, 2022.11.23.)

그리고 감사실-937(2022.06.30.)호 「공직자의 이해충돌 방지법 수의계약 체결 제한 의무 이행관련 안내」에 따라 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출 받도록 되어 있고, 감사실-1697(2022.11.23.)호 「인권 보호 서약서 징구 시행안내」에 따르면 인권경영 및 ESG경영활동의 일환으로 공단에서 발주하는 모든 공사, 물품 및 용역등의 계약 체결시 이해관계자의 인권보호를 위하여 ‘인권보호서약서’를 제출 받도록 안내하였다.

■ @@@@관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」[별표2] 6호에 따라 용역 등의 금액이 500만원(2023.6.13. 이전 300만원) 이하인 경우 2인 이상에게 견적서를 받아 수의 계약으로 사업자를 선정하여야 하나, 재활용품 및 폐의류 수거용역(2022년)계약, 폐의류 수거용역(2024년)계약 사업자 선정시 견적서 등을 징구하지 않아 수의계약 절차를 준수하지 않았다. [그림 1] 참조

그리고 2인 이상으로부터 견적서 등을 제출받아 제출된 견적가격을 비교 검토 하여 가장 경제적인 가격(필요에 따라 수의시담 가능)을 제시한 자를 사업자로 선정할시에는 ‘수의계약(수의시담)대상자 선정조서’를 작성하여야 하나 재활용품 및 폐의류 수거용역(2021년~2022년) 사업자선정시 작성하지 않았다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 재활용품 및 폐의류(2022년)수거용역 계약시 행정처분확인서를 징구하지 않았고, 재활용 및 폐의류 수거용역(2021년, 2023년, 2024년) 계약건은 행정처분 조회기간이 수의계약 상대자를 선정한 날(수의계약 대상자 선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

그리고 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 재활용품 및 폐의류 수거용역(2021년) 계약건에 대해 선정결과를 지연 공개하였다.

아울러 인권경영 및 ESG경영활동의 일환으로 공단에서 발주하는 모든 공사, 물품 및 용역등의 계약 체결시 이해관계자의 인권보호를 위하여 ‘인권보호서약서’를 제출받아야 하나, 재활용품 및 폐의류 수거용역(2023년) 수의계약시 징구하지 않았다.

2. ㉠㉠㉠㉠관리소-295(24.01.30.)호, ㉠㉠㉠㉠관리소-296(24.01.30.)호의 재활용품 및 폐의류수거 관리 계약서 제3조(계약금액 등) 2항에 따르면 ‘계약상대자’는 **계약기간 개시일 이전까지 계약금액 전체**에 해당하는 금액을 ‘발주기관’이 지정하는 은행계좌에 입금하고 입금영수증을 제출하여야 한다고 되어 있으나, 재활용품 및 폐의류수거 용역(2024년) 계약체결 계약금액을 지연하여 수납하였다.

3. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 수목소독 용역(2020년, 2021년) 수의계약시 예정가격을 작성하지 않았고(예정가격 조서 미작성), 대기오염자가측정 용역(2022년)수의계약 시 예정가격조서와 수의계약(수의시담)대상자 선정조서에 관리소장 서명이 누락되었으며, 대기오염자가측정 용역(2022년, 2023년) 수의계약 진행시에는 수의계약 대상자 선정을 위한 2인 이상의 견적서를 징구하여야 하나 징구하지 않았다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 알뜰시장(2024년), 대기오염자가측정 용역(2022년, 2023년, 2024년) 계약시 행정처분확인서를 징구하지 않았고, 수목소독 용역(2020년, 2023년) 계약건은 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자를 선정한 날(수의계약 대상자 선정일)기준으로 적정하지 않았다.

그리고 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자 선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지와 공동주택 관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 알뜰시장 용역(2024년), 대기오염자가측정 용역(2022년, 2023년, 2024년), 수목소독 용역

(2020년, 2021년, 2022년) 계약건에 대해 선정결과를 지연공개하거나 미공개하였다.

아울러 대기오염자가측정 용역(2023년)수의계약 체결시 이해관계자의 인권보호를 위하여 ‘인권보호서약서’를 제출받아야 하나, 징구하지 않았고, 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출받아야 하나, 징구하지 않았으며, 대기오염자가측정 용역(2022년, 2023년) 수의계약 시에는 기업이나 단체가 상호 간 입찰이나 계약을 진행하기에 앞서 청렴한 방식으로 이행할 것을 다짐하는 청렴계약이행서약서를 징구하지 않았다.

그리고 「공동주택관리법」 제64조(관리사무소장의 업무 등)제5항에 따라 업무의 집행시에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하여야 하나, 수목소독 용역(2022년, 2023년)사업자선정결과 공개시 선정결과 공고문에 관리소 사각직인을 사용하였다.

4. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 및 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」[별표2] 9호에 따라 재활용품 및 폐의류수거 용역(2020년), 알뜰시장 용역(2019년, 2021년) 기존사업자 재계약시 예정가격조서를 작성하지 않았고, 가격협상을 위해 기존사업자에게 견적서를 징구하여야 하나, 알뜰시장(2019년, 2021년)용역 기존사업자 재계약시에는 견적서를 징구하지 않았다.

그리고 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대하여 결정하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2023년) 기존사업자 재계약 진행시 월 단가 가격으로 작성하였고, 2021년 기존사업자 재계약시에는 사업수행실적평가를 먼저 실시하고 예정가격작성, 견적서를 징구하였으며, 2023년에는 사업수행실적평가를 실시한 후 가격협상을 위한 수의시담을 실시하여 기존사업자 재계약 절차를 준수하지 않았고, 2023년 kapt 사업자선정결과 공개시 계약금액인 20,592,000원으로 공개하여야 하나, 20,386,080원으로 착오 공개하였다.

또한 사업수행실적 평가시 평가위원은 관리주체(관리소장)와 관리주체가 선정한 임차인 4인이상으로 총 5인 이상이 평가에 참여한 경우에 한하여 그 평가 결과가 유효하나, 승강기유지관리 용역(2021년) 사업수행실적 평가시에는 관리소장과 임차인1인이 평가하였고, 사업수행실적 평가집계표를 작성하지 않았으며, 승강기유지관리용역(2021년), 알뜰시장 용역(2021년) 사업수행실적 평가시 평가위원에게 보안각서를 제출받아야 하나 징구하지 않았다.

그리고 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 재활용품 및 폐의류수거 용역(2020년), 알뜰시장 용역(2019년, 2021년) 기존사업자 재계약시 행정처분확인서를 징구하지 않았고, 승강기유지관리용역(2021년, 2023년) 기존사업자 재계약 건은 행정처분 조회기간이 수의계약 상대자로 선정된 날(회의록을 통보 받은 날) 기준으로 적정하지 않았다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자 선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지와 공동주택 관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 알뜰시장 용역(2019년) 기존사업자 재계약시에는 선정결과를 공개하지 않았고, 승강기유지관리용역(2021년, 2023년), 재활용품 및 폐의류수거 용역(2020년), 알뜰시장 용역(2021년) 기존사업자 재계약시에는 선정결과를 지연공개하였다.

아울러 승강기유지관리 용역(2021년), 재활용품 및 폐의류수거 용역(2020년), 알뜰시장 용역(2019년, 2021년) 계약시 청렴계약이행서약서를 징구하지 않았고, ㉠㉠㉠㉠관리소-1661(2022.8.01.)호 ‘2022년 관리규약 및 주차관리규정 개정 공고’ 제49조의2(기존사업자 재계약)제4항에 따르면 관리주체는 사업자와 재계약을 체결하는 경우 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 해당 아파트의 게시판에 공개하여야하나, 승강기유지관리용역(2023년) 기존사업자 재계약시 계약서를 공개하지 않았다.

■ ⑥⑥⑥⑥관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」[별표2] 6호에 따라 용역 등의 금액이 500만원(2023.6.13. 이전 300만원) 이하인 경우 2인 이상에게 견적서를 받아 수의 계약으로 사업자를 선정하여야 하나, 재활용품 및 폐의류 수거용역(2024년)계약 사업자 선정시 견적서 등을 징구하지 않았다. [그림 1] 참조

그리고 2인 이상으로부터 견적서 등을 제출받아 제출된 견적가격을 비교 검토하여 가장 경제적인 가격(필요에 따라 수의시담 가능)을 제시한 자를 사업자로 선정할시에는 ‘수의계약(수의시담)대상자 선정조서’를 작성하여야 하나 재활용품 및 폐의류 수거용역(2021년~2022년) 사업자선정시 작성하지 않았다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 재활용품 및 폐의류 수거용역(2024년) 계약건은 행정처분 조회기간이 수의계약 상대자를 선정한 날(수의계약 대상자 선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

그리고 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 재활용품 및 폐의류 수거용역(2021년) 계약건에 대해 선정결과를 지연 공개하였고, 2022년은 수의계약 대상자선정일 이전에 사업자선정결과를 공개하였다.

2. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 수목소독 용역(2020년, 2021년) 수의계약시 예정가격을 작성하지 않았고(예정가격조서 미작성), 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’를 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급) 설정을 하여야 하나 수목소독용역(2023년, 2023년) 수의계약 건에 대해 문서 암호화(비공개, 열람등급은 1등급) 설정을 하지 않았다.

그리고 대기오염자가측정 용역(2022년, 2023년), 수목소독 용역(2020년~2022년) 사업자 선정시 ‘수의계약(수의시담)대상자 선정조서’를 작성하여야 하나 작성하지 않았다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 수목소독 용역(2021년) 계약시 행정처분확인서를 청구하지 않았고, 대기오염자가측정 용역(2022년, 2024년) 및 수목소독 용역(2020년, 2023년) 계약 건은 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자를 선정한 날(수의계약 대상자 선정일)기준으로 적정하지 않았다.

그리고 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 대기오염자가측정 용역(2022년, 2023년, 2024년) 및 수목소독 용역(2020년, 2021년, 2022년) 계약전에 대해 선정결과를 지연공개하였다.

아울러 기업이나 단체가 상호 간 입찰이나 계약을 진행하기에 앞서 청렴한 방식으로 이행할 것을 다짐하는 청렴계약이행서약서를 청구하여야 하나, 대기오염자가측정 용역(2022년, 2023년) 및 수목소독 용역(2021년, 2023년) 수의계약 시에는 청구하지 않았고, 대기오염자가측정 용역(2023년) 수의계약시에는 유효기간이 경과된 국세 및 지방세 완납증명서를 청구하였다.

3. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 및 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 [별표2] 9호에 따라 기존사업자 재계약시에는 기존사업자에게 견적서를 청구하여 가격협상을 진행하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2019년, 2023년)계약시 기존사업자에게 견적서를 청구하지 않았고, 2019년 승강기유지관리 용역 기존사업자 재계약시에는 계약 청구 서류인 인감증명서 등을 청구하지 않았으며, 2021년에는

법인등기부등본을 징구하지 않았다.

그리고 승강기유지관리 용역(2019년, 2023년) 기존사업자 재계약시에는 사업수행 실적을 먼저 실시하고 예정가격조서를 작성하는 등 기존사업자 재계약 절차를 준수하지 않았다.

또한 사업수행실적 평가시 평가위원은 관리주체(관리소장)와 관리주체가 선정한 임차인 4인이상으로 총 5인 이상(2020.3월 이전은 3인)이 평가에 참여한 경우에만 하여 그 평가결과가 유효하나, 승강기유지관리 용역(2019년) 사업수행실적 평가시에는 관리소장 1인이 평가하였고, 기존사업자의 사업수행실적을 평가하기 위하여 평가위원회(즉 평가)를 하는 경우에는 반드시 회의록을 작성하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2019년, 2021년, 2023년)에는 작성하지 않았으며, 또한 평가위원으로 선정된 자에게는 보안각서를 제출받아야 하나 2019년, 2021년에는 징구하지 않았다.

그리고 2021년 승강기유지관리 용역 기존사업자 재계약시 견적서 징구 금액은 23,244,000원이었으며, 수의시담(가격협상)없이 사업수행실적을 평가하였으나, 승강기유지관리 용역 계약금액은 사업수행 평가시 금액(23,244,000원)이 아닌 23,400,000원으로 착오하여 작성하였다.

또한 계약 상대방의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 승강기유지관리 용역(2019년) 기존사업자 재계약시 행정처분확인서를 징구하지 않았고, 승강기유지관리용역(2021년, 2023년) 기존사업자 재계약 건은 행정처분 조회기간이 수의계약 상대방으로 선정된 날(회의록을 통보 받은 날) 기준으로 적정하지 않았다.

그리고 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 승강기유지관리용역(2019년, 2021년, 2023년) 기존사업자 재계약시에는 선정결과를 지연

공개하였다.

아울러 ⑥⑥⑥⑥관리소 2022년 개정된 표준관리규약 제49조의2(기존사업자 재계약)호 제4항에 따르면 사업자와 재계약을 체결하는 경우 계약 체결일로부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 해당 아파트 게시판에 공개하여야 한다고 되어있으나, 승강기유지관리 용역(2023년) 기존사업자 재계약 시 공개하지 않았다.

■ ©©©©관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하며, 예정가격을 작성할 경우에는 예정가격 전자문서(내부결재)를 생성하고 ‘예정가격 조서’를 첨부하여 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급)를 하여야 하나, 재활용수거용역(2021년), 광고시설물설치 용역(2019년, 2021년), 알뜰시장 용역(2019년, 2020년) 수의계약시에는 암호화를 설정하지 않았다.

그리고 수의계약 대상자 선정을 위한 2인 이상의견적서를 징구하여야 하나, 광고시설물설치 용역(2019년), 알뜰시장 용역(2019년) 수의계약 건에 대해 견적서를 징구하지 않았고, 2인 이상으로부터 견적서 등을 제출받아 제출된 견적가격을 비교 검토하여 가장 경제적인 가격을 제시한 자를 사업자로 선정할 시에는 ‘수의계약(수의시담)대상자 선정조서’를 작성하여야 하나 재활용수거 용역(2021년), 광고시설물설치 용역(2021년), 알뜰시장(2020년) 사업자 선정시 작성하지 않았다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 광고시설물 설치용역(2019년) 계약시 행정처분확인서를 징구하지 않았고, 재활용수거 용역(2021년), 광고시설물설치 용역(2021년), 알뜰시장 용역(2019년, 2020년) 계약 건은 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자를 선정한 날(수의계약

대상자 선정일)기준으로 적정하지 않았다.

그리고 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 알뜰시장 용역(2019년, 2020년) 계약건에 대해 선정결과를 지연공개하였다.

아울러 기업이나 단체가 상호 간 입찰이나 계약을 진행하기에 앞서 청렴한 방식으로 이행할 것을 다짐하는 청렴계약이행서약서를 징구하여야 하나 재활용수거용역(2021년) 수의계약 시에는 징구하지 않았고, 알뜰시장 용역(2019년) 사업자 선정결과 공개시 공고문에 관리소의 사각직인을 사용하였다.

2. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 수목소독 용역(2020년, 2021년) 수의계약시 예정가격조서를 작성하지 않았고, 열교환기 세척 용역(2020년, 2022년), 폐기물처리용역(2022년) 수의계약 건에 대해 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’를 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급) 설정을 하여야 하나 암호화 설정을 하지 않았다.

그리고 수의계약 대상자 선정을 위한 2인 이상의 견적서를 징구하여야 하나, 열교환기세관 용역(2022년), 폐기물처리 용역(2019년, 2022년) 수의계약 건에 대해 견적서를 징구하지 않았고, 수목소독 용역(2020년, 2021년, 2022년) 사업자 선정시 ‘수의계약(수의시담)대상자 선정조서’를 작성하지 않았다.

또한 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 수목소독 용역(2021년), 폐기물처리 용역(2019년, 2022년) 계약시 행정처분확인서를 징구하지 않았고, 열교환기세관 용역(2020년, 2022년) 계약 건은 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자를 선정한 날(수의계약 대상자 선정일)기준으로 적정하지 않았다.

그리고 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자 선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지와 공동주택 관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 열교환기 세척 용역(2022년), 수목소독 용역(2020년, 2021년) 계약건에 대해 선정결과를 지연공개하였다.

아울러 「공동주택관리법」 제64조(관리사무소장의 업무 등)제5항에 따라 업무의 집행시에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하여야 하나, 폐기물처리 용역(2019년, 2022년) 사업자선정결과 공개시 공고문에 관리소의 사각직인을 사용하였다.

3. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 [별표2] 9호에 따라 계약기간이 만료되는 기존사업자의 사업수행실적을 관리규약 49조의2(기존사업자 재계약)에서 정하는 절차에 따라 진행하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2019년, 2021년) 기존사업자 재계약시에는 사업수행실적 평가를 먼저 실시하고 예정가격조서 작성, 견적서를 징구하는 등 기존사업자 재계약 절차를 준수하지 않았다.

그리고 재활용수거 용역(2020년), 광고시설물 용역(2020년) 수의계약시 예정 가격조서를 작성하지 않았고, 승강기유지관리 용역(2019년), 광고시설물 용역(2020년) 수의계약 진행시에는 기존사업자에게 가격협상을 위한 견적서를 징구하여야 하나 징구하지 않았다.

또한 사업수행실적 평가시 평가위원은 관리주체(관리소장)와 관리주체가 선정한 임차인 4인(임차인대표회의 외에 임차인 1인 이상 참여)이상으로 총 5인 이상(2020년 3월 이전은 3인)이 평가에 참여한 경우에 한하여 그 평가결과가 유효하고, 사업수행실적을 평가하기 위하여 평가위원회(즉 평가)를 하는 경우에는 반드시 회의록 및 평가위원으로 선정된 자에게는 보안각서를 제출받아야 하나,

승강기유지관리(2019년) 용역 기존사업자 사업수행실적 평가시에는 관리소장과

임차인 1인이 평가에 참여하였고, 2021년에는 관리소장 1인이 평가위원으로 참여하였으며, 재활용수거 용역(2024년) 사업수행실적 평가시에는 관리소장1인과 임차인대표회의 4명이 평가위원으로 참여하였고, 승강기유지관리용역(2021년), 재활용수거 용역(2020년), 폐의류 수거용역(2021년), 광고시설물 용역(2020년) 사업수행실적 평가시 평가위원에게 보안각서를 징구하지 않았다.

그리고 계약 상대방의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 광고시설물 용역(2020년) 계약시에는 징구하지 않았고, 승강기유지관리 용역(2019년), 폐의류수거 용역(2023년) 기존사업자 재계약 건은 행정처분조회기간이 수의계약 상대방으로 선정된 날(회의록을 통보 받은 날) 기준으로 적정하지 않았다.

또한 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 승강기유지관리용역(2019년, 2021년, 2023년), 재활용수거 용역(2020년, 2022년, 2023년), 광고시설물 용역(2020년) 계약 건에 대해 선정결과를 지연공개하였다.

아울러 사업자 선정지침 제26조(참가자격의 제한) 제1항 제6호에 따르면, 과징금 처분 현황(과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과되지 아니한 자)을 확인하도록 되어있으나, 승강기유지관리용역(2023년), 재활용수거 용역(2024년) 수의계약 건에 대해 법 위반사실 확인서를 징구하지 않았고, 승강기유지관리용역(2019년, 2021년) 기존사업자 재계약시에는 기업이나 단체가 상호 간 입찰이나 계약을 진행하기에 앞서 청렴한 방식으로 이행할 것을 다짐하는 청렴계약이행서약서를 징구하지 않았다.

그리고 승강기유지관리 용역(2019년, 2023년), 재활용수거용역(2020년) 사업자 선정결과 공개시 공고문에 관리소의 사각직인을 사용하였고, 승강기유지관리용역(2019년) 계약시에는 유효기간이 경과된 국세 및 지방세 완납증명서를 징구하였으며, 승강기유지관리용역(2021년)계약시 계약징구 서류인 법인인감증명서 및 등기부

등본을 징구하지 않았다.

4. 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 2020년 폐의류수거 용역(낙찰자 결정일 19.12.18.) 공개 경쟁입찰시 홈페이지와 게시판에 사업자선정결과 공개 내역을 확인할 수 없었다.

또한 적격심사 평가자료인 신용평가확인서를 징구할 시에는 **등급평가일과 등급 유효기간**이 명시된 ‘기업신용평가확인서’를 제출받아야 하나, 입찰서를 제출한 5개 업체 중 탈락 업체인 주식회사 ****은 ‘심의결과 확인서(내부확인용)’로 징구하여 심의 확정일만 표기되어, **등급평가일과 등급유효기간을 확인할 수 없었다.** (폐의류 공개경쟁 입찰업체 5개, 입찰 순위 변동은 없음)

■ **㉡㉡㉡㉡**관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 수목소독 용역(2020년) 수의계약시 사전조사 결과를 바탕으로 계약체결 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치하여야 하는 예정가격을 작성하지 않았고 (예정가격조서 미작성), 예정가격은 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’를 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급 설정)를 하여야 하나, 대기 배출자가측정 용역(2022년~2024년), 수목소독 용역(2021년~2023년) 수의계약시 열람등급 1등급 암호화를 설정하지 않았으며, 수목소독 용역(2021년) 수의계약 진행시 수의계약 대상자 선정을 위한 2인 이상의 견적서를 징구하여야 하나 징구하지 않았다.

그리고 2인 이상으로부터 견적서 등을 제출받아 제출된 견적가격을 비교 검토하여 가장 경제적인 가격(필요에 따라 수의시담 가능)을 제시한 자를 사업자로

선정할시에는 ‘수의계약(수의시담)대상자 선정조서’를 작성하여야 하나 수목소독 용역(2020년, 2021년) 사업자선정시 작성하지 않았다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 수목소독 용역(2020년, 2022년, 2023년) 계약건은 행정처분 조회기간이 수의계약 상대자를 선정한 날(수의계약 대상자 선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

그리고 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 대기배출자가측정 용역(2022년, 2023년), 수목소독 용역(2020년, 2021년, 2023년) 계약건에 대해 선정결과를 미공개 또는 지연 공개하였다.

아울러 대기배출자가측정 용역(2022년, 2023년) 수의 계약시에는 기업이나 단체가 상호 간 입찰이나 계약을 진행하기에 앞서 청렴한 방식으로 이행할 것을 다짐하는 청렴계약이행서약을 징구하지 않았고, 「공동주택관리법」 제64조 (관리사무소장의 업무 등)제5항에 따라 업무의 집행시에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하여야 하나, 대기배출자가측정 용역(2023년, 2024년), 수목소독 용역(2024년) 사업자선정결과 공개시 공고문에 관리소 사각직인을 사용하였다.

그리고 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출받아야 하나, 대기배출자가측정 용역(2023년) 계약체결시 징구하지 않았고, 주거복지실-2192(2023.07.24.)호에 따르면 사업자 선정지침 제26조(참가자격의 제한) 제1항 제6호 과징금 처분 현황(과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과되지 아니한 자)을 확인하도록 되어있으나, 대기배출자가측정 용역(2024년) 계약 건에 대해 사업자선정 계약시 법 위반사실 확인서를 징구하지 않았으며, 수목소독 용역(2020년)계약시 유효기간이 경과된 지방세완납증명서를 징구하였다.

2. 재활용품(2020년), 재활용품 및 폐의류 수거 용역(2021년) 수의계약 시 예정가격을 산정하면서 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대하여 결정하여야 하나 월 단가금액으로 산정하였고, 예정가격은 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격 조서’를 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급 설정)를 하여야 하나, 재활용품 및 폐의류수거 용역(2020년~2024년) 계약 건은 열람등급 1등급 암호화를 설정하지 않았으며, 재활용품 및 폐의류 수거용역(2020년 ~2023년) 수의계약시 대상자 선정을 위한 2인 이상의 견적서를 징구하지 않았다.

그리고 재활용품 수거용역(2020년~2021년) 사업자선정시 ‘수의계약(수의시담) 대상자 선정조서’를 작성하지 않았으며, 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 재활용품 수거용역(2020년) 계약건은 징구하지 않았고, 재활용품 및 폐의류 수거용역(2021년) 계약건은 행정처분 조회기간이 수의계약 상대자를 선정한 날(수의계약 대상자 선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자 선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지와 공동주택 관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 재활용품 및 폐의류 수거용역(2020년~2022년) 계약건에 대해 선정결과를 지연 공개하였다.

아울러 재활용품 및 폐의류 수거 용역(2020년, 2022년, 2023년, 2024년) 수의 계약시에는 청렴계약이행서약을 징구하지 않았고, 재활용품 및 폐의류 수거 용역(2020년, 2021년) 사업자선정결과 공개시 공고문에 관리소 사각직인을 사용하였다.

3. 기존사업자 재계약 절차는 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456 (2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 및 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」[별표2] 9호 등에 따라 기존사업자 재계약 절차를 진행하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2019년) 기존사업자 재계약시 예정가격조서를

작성하지 않았고, 2021년, 2023년은 예정가격 금액 작성시 총액으로 작성하지 않았으며, 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’를 첨부하고 문서 암호화(비공개, 열람등급 1등급) 설정을 하지 않았다.

또한 사업수행실적 평가시 평가위원은 관리주체(관리소장)와 관리주체가 선정한 임차인 4인이상으로 총 5인 이상이 평가에 참여한 경우에 한하여 그 평가결과가 유효하나, 승강기유지관리 용역(2021년, 2023년) 사업수행 실적평가시 평가위원으로 관리소장 1인만 평가하였고, 평가위원 회의(즉 평가)를 하는 경우에는 반드시 회의록을 작성·보관하여야 하나 작성하지 않았으며, 평가위원으로 선정된 자에게 보안각서도 징구하지 않았다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 승강기유지관리 용역(2019년, 분양동)은 징구하지 않았고, 승강기유지관리 용역(2021년, 2023년) 기존사업자 재계약 건은 행정처분 조회기간이 수의계약 상대방으로 선정된 날(회의록을 통보 받은 날) 기준으로 적정하지 않았다.

그리고 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 승강기유지관리용역(2019년, 2021년, 2023년) 기존사업자 재계약시에는 선정결과를 미공개 또는 지연공개하였다.

아울러 승강기유지관리 용역(2019년, 2021년, 2023년) 기존사업자 재계약시 청렴계약이행서약서를 징구하지 않았고, 유효기간이 경과된 국세 및 지방세 완납 증명서를 징구하였으며, ㉔㉔㉔㉔관리소의 2022년 개정된 관리규약 제49조의2(기존사업자 재계약)제4항에 따르면 계약체결일로부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 해당 아파트의 게시판에 공개하여야 하나 승강기유지관리 용역(2023년) 기존사업자 계약시 계약서를 공개하지 않았다.

또한 107동(분양동) 승강기유지관리 용역(2019년, 19.11.28.계약) 기존사업자 재계약시 징구해야할 계약 관련 서류(인감증명서 등)를 징구하지 않았고, 사업 수행실적 평가 자료도 확인할 수 없으며, 107동 승강기유지관리계약서 제1조(계약 대상 및 계약내역)의 계약기간은 ‘계약상대자에게 계약을 연장하지 아니할 의사를 통보하지 아니하면 동일 내용으로 1년간 자동으로 연장된다는 내용’에 따라 사업자선정절차 없이 매년(승강기유지관리 용역 계약서 미 작성) 자동 연장 계약을 실시하였다.

그리고 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 107동(분양동) 승강기유지관리 용역(2019년) 수의계약시 선정결과를 공개하지 않았다.

4. 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 2020년 폐의류 수거용역(낙찰자 결정일 19.12.10.) 공개 경쟁입찰(적격심사)시 사업자선정결과 공개를 지연하여 공개하였다.
(홈페이지 19.12.24. ,게시판 19.12.19., kapt 19.12.24.)

5. ㉠㉠㉠㉠관리소-2595(19.12.30.)호의 ㉠㉠㉠㉠단지 폐의류(헌옷 등) 수거관리계약서 제3조(계약금액 등) 2항에 따르면 “계약상대자”는 계약체결 시 계약금액의 10%에 해당하는 금액을 “발주기관”이 지정하는 은행계좌로 입금하고 입금영수증을 제출하여야 하며, 잔금은 계약기간 개시일(공휴일일 경우 익일)에 입금하여야 한다고 되어 있으나 계약기간 개시일 이후에 지연하여 입금하였다.

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을

위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 수목소독 용역(2021년, 2024년) 수의계약시 사전조사 결과를 바탕으로 계약체결 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 작성· 비치하여야 하는 예정가격을 작성하지 않았고(예정가격조서 미작성), 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액으로 산정하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2023년) 수의계약 건에 대하여 단가로 작성하였으며, 수목소독 용역(2020년, 2022년, 2023년), 재활용품 및 폐의류 수거용역(2020년) 수의계약 건에 대해 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’를 첨부하고 문서 암호화(비공개, 열람등급은 1등급) 설정을 하지 않았다.

그리고 수의계약 대상자 선정을 위한 2인 이상의 견적서를 징구하여야 하나, 수목소독 용역(2020년, 2022년), 폐의류 수거용역(2020년) 수의계약 건에 대해 견적서를 징구하지 않았고, 2인 이상으로부터 견적서 등을 제출받아 제출된 견적가격을 비교 검토하여 가장 경제적인 가격(필요에 따라 수의시담 가능)을 제시한 자를 사업자로 선정할시에는 ‘수의계약(수의시담)대상자 선정조서’를 작성하여야 하나 승강기유지관리 용역(2023년), 수목소독용역(2020년, 2021년, 2022년, 2023년), 재활용 및 폐의류 수거용역(2020년) 사업자 선정시 작성하지 않았다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 승강기유지관리 용역(2023년), 수목소독 용역(2020년, 2021년, 2023년), 재활용 및 폐의류수거 용역(2020년) 계약 건은 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자를 선정한 날(수의계약 대상자 선정일)기준으로 적정하지 않았다.

그리고 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 수목소독용역(2020년, 2022년),

재활용 및 폐의류수거 용역(2020년) 계약건에 대해 선정결과를 지연공개하였다.

아울러 「공동주택관리법」 제64조(관리사무소장의 업무 등)제5항에 따라 업무의 집행시에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2023년), 수목소독용역(2021년, 2022년, 2024년), 재활용 및 폐의류 수거용역(2020년, 2024년) 사업자선정결과 공개시 공고문에 관리소의 사각직인을 사용하였다.

또한 승강기유지관리 용역(2023년) 수의계약 시 기업이나 단체가 상호 간 입찰이나 계약을 진행하기에 앞서 청렴한 방식으로 이행할 것을 다짐하는 청렴계약 이행서약서를 징구하지 않았고, 승강기유지관리 용역(2023년), 폐의류 수거용역(2020년), 재활용 및 폐의류 수거용역(2024년) 수의계약시 유효기간이 경과된 국세 및 지방세 완납증명서를 징구하였다.

2. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」[별표2] 9호에 따라 계약기간이 만료되는 기존사업자의 사업자 선정은 관리규약 49조의2(기존사업자 재계약)에서 정하는 절차에 따라 진행하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2019년, 2021년), 재활용 및 폐의류수거 용역(2021년) 수의계약 진행시 예정가격조서를 작성하지 않았고, 기존 사업자와 가격협상을 위한 견적서를 징구하여야 하나 징구하지 않았다.

또한 사업수행실적을 평가하기 위하여 평가위원회의(즉 평가)를 하는 경우에는 평가위원으로 선정된 자에게 보안각서를 제출받아야 하나, 승강기유지관리 용역(2019년, 2021년), 재활용수거 용역(2020년, 2021년, 2022년), 폐의류 수거용역(2022년) 사업수행실적 평가시 보안각서를 징구하지 않았다.

그리고 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 승강기유지관리 용역(2021년), 재활용수거 용역(2020년, 2022년), 폐의류

수거용역(2022년) 기존사업자 재계약 건은 행정처분 조회기간이 수의계약 상대방으로 선정된 날(회의록을 통보 받은 날) 기준으로 적정하지 않았다.

그리고 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 승강기유지관리용역(2019년, 2021년), 재활용수거 용역(2020년, 2021년, 2022년, 2023년), 폐의류수거 용역(2021년, 2022년, 2023년) 계약전에 대해 선정 결과를 지연공개하였다.

아울러 ㉔㉔㉔㉔관리소 2022년 개정된 표준관리규약 제49조의2(기존사업자 재계약)호 제4항에 따르면 사업자와 재계약을 체결하는 경우 계약 체결일로부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 해당 아파트 게시판에 공개하여야 한다고 되어있으나, 재활용수거 및 폐의류수거 용역(2023년) 기존 사업자 재계약시 공개하지 않았고, 승강기유지관리용역(2019년, 2021년) 기존 사업자 재계약시에는 청렴계약이행서약서를 징구하지 않았다.

그리고 재활용수거 용역(2020년, 2021년, 2023년), 폐의류수거용역(2021년, 2023년) 사업자선정결과 공개시 공고문에 관리소의 사각직인을 사용하였고, 승강기유지관리 용역(2019년), 재활용 및 폐의류수거 용역(2022년) 계약시 유효기간이 경과된 국세 및 지방세 완납증명서를 징구하였다.

■ ㉔㉔㉔㉔관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 열교환기 세척용역(2020년), 승강기광고(2021년), 광고전단지함 광고(2020년~2022년) 수의계약시 사전조사 결과를 바탕으로 계약체결 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 작성· 비치하여야 하는 예정가격조서를 작성하지 않았고, 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대하여 결정하여야 하나, 전기안전관리 대행 용역(2023년, 2024년)에 대하여 단가로 결정하였으며,

예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’를 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급) 설정을 하여야 하나, 전기안전관리대행 용역(2024년), 재활용 및 폐의류수거 용역(2020년~2022년), 승강기광고 용역(2023년) 수의계약 건에 대해 암호화(비공개, 열람등급은 1등급) 설정을 하지 않았다.

그리고 수의계약 대상자 선정을 위한 2인 이상의 견적서를 징구하여야 하나, 전기안전관리대행 용역(2024년), 열교환기세척 용역(2024년), 재활용 및 폐의류수거 용역(2024년) 수의계약 건에 대해 견적서를 징구하지 않았고, 2인 이상으로부터 견적서 등을 제출받아 제출된 견적가격을 비교 검토하여 가장 경제적인 가격(필요에 따라 수의시담 가능)을 제시한 자를 사업자로 선정할 시에는 ‘수의계약(수의시담)대상자 선정조서’를 작성하여야 하나 열교환기세척용역(2020년, 2022년), 재활용 및 폐의류 수거용역(2020년, 2021년, 2022년), 승강기광고용역(2023년) 사업자 선정시 작성하지 않았다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 열교환기세척용역(2020년), 재활용 및 폐의류수거 용역(2020년), 승강기광고용역(2021년, 2023년), 광고전단지함(2020년~2022년) 수의계약 건은 행정처분확인서를 징구하지 않았고, 열교환기세척용역(2022년), 재활용 및 폐의류수거용역(2021년, 2022년) 계약 건은 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자를 선정한 날(수의계약 대상자 선정일)기준으로 적정하지 않았다.

그리고 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 열교환기세척용역(2020년, 2022년), 재활용 및 폐의류수거 용역(2020~2023년), 승강기광고(2021년), 광고전단지함(2020년~2022년) 계약건에 대해 선정결과를 미공개 또는 지연공개하였다.

아울러 주거복지실-2192(2023.07.24.)호에 따르면 사업자 선정지침 제26조(참가

자격의 제한) 제1항 제6호 과징금 처분 현황(과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과되지 아니한 자)을 확인하도록 되어있으나, 열교환기세척 용역(2024년), 전기 안전관리대행 용역(2024년) 계약 건에 대해 사업자선정 계약시 법 위반사실 확인서를 징구하지 않았고, 열교환기세척 용역(2020년, 2024년), 재활용 및 폐의류 수거용역(2020년, 2021년, 2023년), 광고전단지함 용역(2020년~ 2022년), 승강기 광고용역(2021, 2023년) 계약시 계약징구(인감증명서 등) 서류를 징구하지 않았다.

2. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」[별표2] 9호에 따라 계약기간이 만료되는 기존사업자의 사업자 선정은 관리규약 49조의2(기존사업자 재계약)에서 정하는 절차에 따라 진행하여야 하나, 승강기유지관리용역(2021년) 수의계약시 예정가격조서를 작성하지 않았고, 가격협상을 위한 견적서를 징구하여야 하나 승강기유지관리 용역(2019년, 2021년, 2023년) 수의계약시 징구하지 않았다.

또한 사업수행실적 평가시 평가위원은 관리주체(관리소장)와 관리주체가 선정한 임차인 4인(동대표외에 임차인 1인이상 참여)이상으로 총 5인 이상(2020년 3월 이전은 3인)이 평가에 참여한 경우에 한하여 그 평가결과가 유효하나, 승강기유지관리용역(2019년, 2021년) 사업수행실적 평가는 관리소장 1인이 평가를 시행하였고, 사업수행실적을 평가하기 위하여 평가위원회(즉 평가)를 하는 경우에는 반드시 회의록을 작성하여야 하며, 평가위원으로 선정된 자에게는 보안각서를 제출받아야 하나, 승강기유지관리 용역(2019년, 2021년) 건에 대해 회의록을 작성하지 않았고, 보안각서도 징구하지 않았다.

그리고 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 승강기유지관리용역(2019년) 재계약 건은 징구하지 않았고, 2021년, 2023년 승강기 유지관리용역 기존사업자 재계약 건은 행정처분 조회기간이 수의계약 상대방으로 선정된 날(회의록을 통보 받은 날) 기준으로 적정하지 않았다.

그리고 사업자선정시 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 승강기유지관리용역(2019년, 2021년) 건에 대해 선정결과를 미공개 또는 지연

공개하였고, 승강기 유지관리용역(2023년) 선정결과 공개시 관리사무소 게시판, 홈페이지에 계약금액을 13,440천원(총액)으로 공개하여야 하나, 560천원(월 용역 금액)으로 공개하였다.

또한 승강기유지관리용역(2019년, 2021년) 기존사업자 재계약시 기업이나 단체가 상호 간 입찰이나 계약을 진행하기에 앞서 청렴한 방식으로 이행할 것을 다짐하는 청렴계약이행서약을 징구하여야 하나 징구하지 않았고, 계약시 징구해야 할 서류(등기부등본, 인감증명서 등)를 징구하지 않았다.

3. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제31조(입찰보증금 등)제3항에 따르면 계약상대자와 계약을 체결할 때에는 용역계약, 단가계약의 경우 계약금액의 100분의 10을, 공사계약의 경우 계약금액의 100분의 20을 발주처인 공동주택에 계약보증금으로 납부하여야 하며, 계약보증금 징수는 부가가치세를 포함한 총액을 기준으로 징구하여야 하나, 승강기유지관리용역(2019년) 계약시는 계약보증금을 징구하지 않았고, 2023년은 부가가치세가 제외된 금액으로 계약(이행)보증보험증권을 수취하였다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉤㉤㉤㉤, ㉥㉥㉥㉥, ㉦㉦㉦㉦관리소는 용역 등 사업자 선정 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 담당자 업무 교육 등 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉤㉤㉤㉤, ㉥㉥㉥㉥, ㉦㉦㉦㉦관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하기 바라며, 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료³⁾ 대상이 되니 업무에 철저를 기하기 바랍니다. 【통보】

3) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)